

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5007699-11.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO COREN-RJ. PEDIDO DE INSCRIÇÃO REALIZADO HÁ QUASE 1 ANO. AGUARDANDO DE INFORMAÇÕES DA SEEDUC QUANTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM QUE CONCLUÍDO O CURSO DE ENFERMAGEM. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LIMINAR INDEFERIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5007699-11.2025.4.02.5101

510015602645 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5007699-11.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (evento 4, DESPADEC1):

"A parte autora propõe a presente ação em face do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em sede de tutela de urgência, que o réu proceda com a inscrição do Autor no Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN-RJ), com o título de técnico em enfermagem, emitindo assim a Carteira Profissional de Técnico em Enfermagem.

Passo ao exame do pedido de tutela de urgência.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a conjugação da probabilidade do direito invocado pela parte autora (fumus boni iuris), o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), bem como a reversibilidade da medida pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso, a demanda necessita de melhor análise com observância e constituição do contraditório, não havendo que se falar, em primeiro plano, em verossimilhança do direito alegado.

De outra sorte, tampouco se verifica presente o risco de dano irreparável, também suprido pelo caráter célere do rito no Juizado Especial, pois somente se concebe a concessão de medidas tutelares em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 4º da Lei 10.259/01, estando ausente, assim, o "periculum in mora".

Diante desse cenário, nessa primeira análise (de cognição sumária), infere-se que a citada documentação, por si só, não se mostra apta a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada, sobretudo diante da necessidade de averiguação dos fatos narrados na inicial, sobretudo o cumprimento dos requisitos necessários para a devida inscrição.

Nesse contexto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.

Sem prejuízo, cite-se o réu para apresentar proposta de conciliação ou oferecer resposta, devendo, na oportunidade, apresentar toda a documentação de que disponham, para o esclarecimento da causa, na forma do art. 11 da Lei nº 10.259/2001.

Oportunamente, avaliarei a necessidade de designação de audiência."

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o já decidido na decisão do evento 3, DESPADEC1, cuja fundamentação passa a fazer parte integrante do presente voto

Narra o Autor ter concluído o curso de técnico de enfermagem em 14/12/2023 (evento 1, OUT6)(evento 1, OUT7) e, em seguida, ter iniciado o processo de inscrição junto ao COREN/RJ. Entretanto, transcorrido quase 1 ano do requerimento (evento 1, OUT9), alega não ter obtido qualquer resposta acerca de sua inscrição.

Ao questionar a Ré quanto a demora na análise do requerimento, teria sido informado que a instituição estava aguardando resposta da SEEDUC com informações sobre o estabelecimento de ensino.

A Secretaria de Ensino, por sua vez, teria dito ao Autor desconhecer qualquer pendência.

Pois bem.

Sabe-se a tutela provisória de urgência será concedida quando houver (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, em juízo perfunctório, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados, uma vez que, assim como reconhecido pelo Juízo de origem, o caso nitidamente necessita aguardar a instrução processual, com manifestação da parte ré e análise do preenchimento dos requisitos ao deferimento da inscrição.

Em sede de cognição sumária não foi possível verificar a probabilidade do direito, de modo a sustentar o requerimento de tutela de urgência. Ademais, o perigo de dano em se aguardar a natural marcha processual não restou demonstrado.

Não comprova a parte autora que corre risco de danos irreparáveis pela demora (urgência). Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autor não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se e dê-se baixa.**